

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS
COMPRA ÁGIL

**SERVICIO DE CARGA, RETIRO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS
DESDE BODEGA INSTITUCIONAL DE LA SUBSECRETARÍA DE AGRICULTURA
CÓDIGO E102RT9**

1. Antecedentes:

La Subsecretaría de Agricultura requiere la contratación del servicio de carga, retiro transporte y disposición final de desechos y materiales en desuso almacenados en una bodega institucional ubicada en calle Herrera N.º 240, comuna de Santiago.

El servicio tiene por objeto despejar y habilitar dicho espacio mediante el retiro de documentos, papelería, mobiliario deteriorado, estructuras metálicas, artefactos eléctricos y otros elementos que se encuentran en condición de desecho, considerando para ello la provisión de personal, equipamiento de seguridad, camión tolva y todas las labores necesarias para su carga, traslado y disposición en un vertedero o instalación autorizada, de conformidad con la normativa vigente.

Para satisfacer el requerimiento la Subsecretaría de Agricultura, ha determinado la contratación mediante el procedimiento de compra ágil en los términos previstos en el artículo 97, del Decreto N° 661, de 2024, del Ministerio de Hacienda.

2. Detalle de la compra ágil:

Detalle del Requerimiento / especificaciones obligatorias a ser cumplidas	<u>SERVICIO DE RETIRO, CARGA, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS DESDE BODEGA INSTITUCIONAL DE LA SUBSECRETARÍA DE AGRICULTURA</u> La Subsecretaría de Agricultura requiere la contratación de un servicio destinado al retiro, carga, transporte y disposición final de desechos y materiales en desuso almacenados en una bodega institucional (172 mt.2 aprox.) ubicada en calle Herrera N° 240, comuna de Santiago. <u>I. Servicios Requeridos:</u> Quienes participen del presente proceso deberán considerar, como mínimo, la ejecución integral de los siguientes servicios. a) <u>Camión tolva con una capacidad mínima de quince metros cúbicos (15 m³).</u> El oferente deberá realizar el retiro de los desechos existentes en la bodega institucional ubicada en Santiago Centro, utilizando para ello un camión tolva con una capacidad mínima de quince metros cúbicos (15 m³), apto para efectuar la carga, traslado y descarga de los elementos a retirar. b) <u>Retiro de desechos consistentes en documentación en mal estado,</u> acumulada en la bodega indicada, debiendo considerar para ello el personal, equipamiento, herramientas, elementos de seguridad, carga, traslado y todos los medios necesarios para efectuar el retiro de manera adecuada, segura y ordenada. c) <u>Destrucción de la documentación retirada,</u> asegurando que dicho proceso se realice de forma definitiva, segura y conforme a los estándares aplicables para el tratamiento de documentación institucional, resguardando la confidencialidad de la información contenida en los documentos.
--	--

	d) Emisión de certificado de destrucción de documentación, que acredite formalmente que la documentación retirada fue destruida de manera efectiva, indicando el lugar donde se realizó, la fecha de ejecución del servicio, identificación de este y constancia de la destrucción correspondiente. e) Retiro de otros desechos distintos de documentación, tales como estanterías, muebles, mobiliario en desuso u otros elementos existentes en la bodega que se encuentren destinados a eliminación, debiendo considerar su carga, traslado y disposición final según corresponda. f) Entrega de certificado de recepción o disposición finales de los desechos retirados, que acredite que los elementos distintos de la documentación fueron recibidos, tratados, eliminados o dispuestos en un lugar autorizado o conforme a la normativa aplicable. • Conforme al alcance del servicio requerido, el oferente deberá considerar la realización de mínimo dos retiros de desechos desde la bodega institucional ubicada en Santiago Centro, utilizando para ello un camión tolva con una capacidad mínima de quince metros cúbicos (15 m³), debiendo contemplar todos los medios humanos, técnicos y logísticos necesarios para efectuar la carga, traslado y disposición final de los elementos retirados. • Cada retiro deberá contemplar la provisión de, al menos, tres (3) operarios, quienes serán responsables de efectuar las labores de carga de los materiales almacenados en la bodega hacia el vehículo de transporte. • El servicio deberá incluir la totalidad de la mano de obra, herramientas, implementos, equipos de protección personal, transporte y cualquier otro elemento necesario para la correcta ejecución de los trabajos. • Los trabajadores deberán contar con los siguientes elementos mínimos de protección personal: ➤ Overol de cuerpo completo. ➤ Zapatos de seguridad. ➤ Lentes o antiparras de protección ocular. ➤ Casco de seguridad. ➤ Mascarilla de protección. ➤ Guantes de carga de alta resistencia. ➤ Faja lumbar • El oferente debe adoptar todas las medidas de seguridad necesarias para evitar accidentes durante la ejecución de los trabajos, considerando la presencia de polvo acumulado, humedad y materiales deteriorados al interior de la bodega. • El oferente debe disponer de los implementos necesarios para efectuar las labores de despeje y limpieza del sector intervenido, tales como escobillones, palas, cuerdas o elementos equivalentes. • El servicio debe considerar el retiro de diversos materiales en condición de desecho, entre los cuales se encuentran, de manera referencial: ➤ Archivadores con documentación deteriorada. ➤ Cajas con carpetas y documentos en mal estado. ➤ Papelería y material de archivo en desuso. ➤ Partes y piezas de mobiliario. ➤ Mobiliario deteriorado. ➤ Artefactos eléctricos y computacionales fuera de uso. ➤ Estanterías, repisas y estructuras metálicas.
--	--

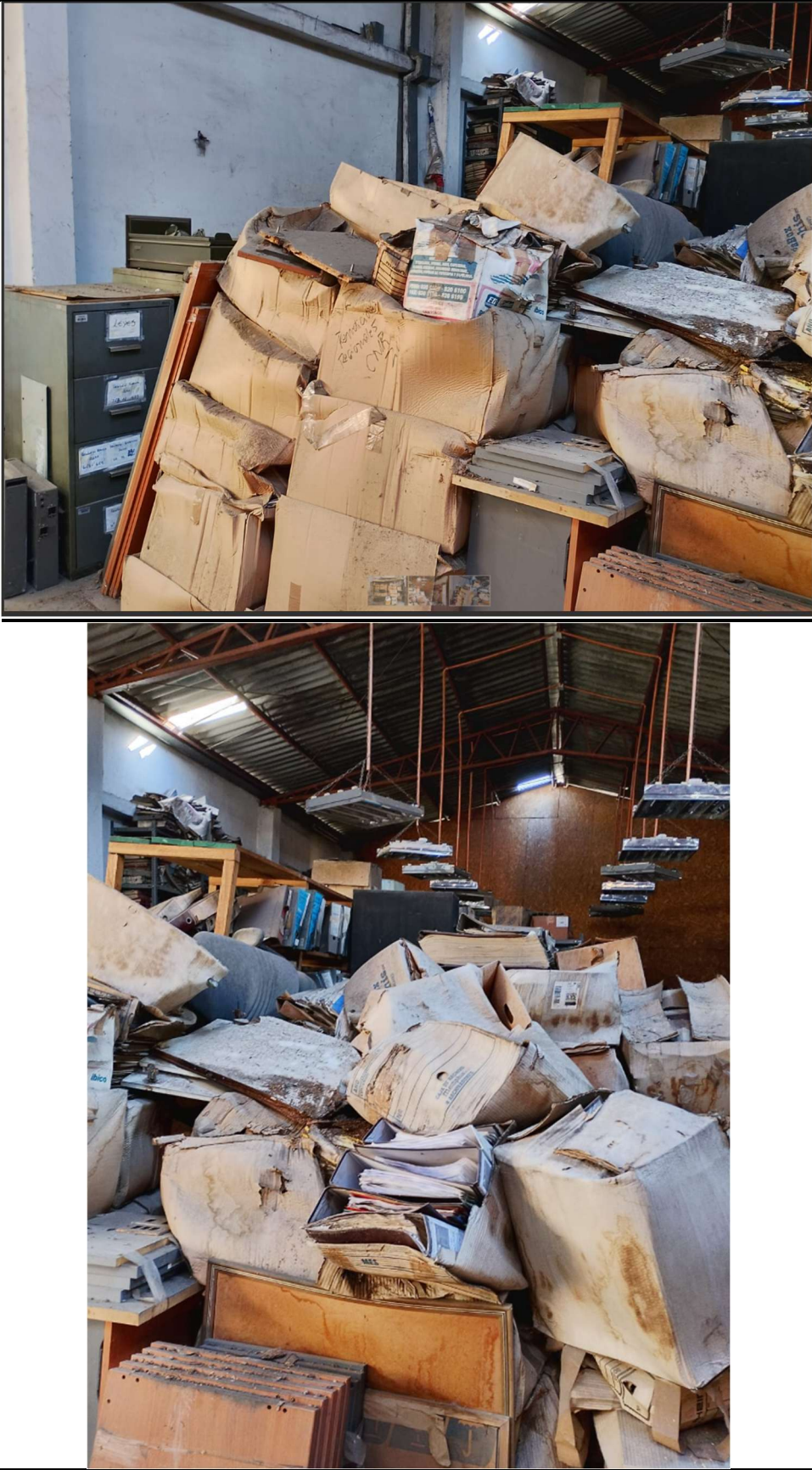
	➤ Otros elementos almacenados en la bodega. • Respecto de la documentación retirada, el oferente deberá considerar su destrucción definitiva y segura, debiendo entregar un certificado de destrucción, que acredite formalmente la eliminación de dichos documentos. • En cuanto a los desechos distintos de documentación retirados, deberán ser transportados y dispuestos en un vertedero, relleno sanitario, planta de tratamiento, centro de reciclaje, gestor autorizado o instalación debidamente acreditada para la recepción de este tipo de materiales, según la naturaleza de los desechos retirados y de conformidad con la normativa vigente. • El oferente deberá entregar el correspondiente certificado de recepción final, disposición final o documento equivalente, emitido por un recinto, gestor o instalación autorizada para la recepción, tratamiento, reciclaje o eliminación de dichos materiales. • La entrega de los certificados señalados será obligatoria y constituirá respaldo de la correcta ejecución del servicio, debiendo acreditar tanto la destrucción de la documentación como la adecuada disposición final de los demás desechos retirados desde la bodega institucional. II. <u>Vehículo, Permisos y Transporte</u> • El servicio debe ejecutarse mediante camión tolva con una capacidad mínima de 15 m³, apto para el retiro y transporte de los materiales y residuos objeto de la presente contratación. • Quien conduzca el vehículo deberá contar con licencia de conducir profesional vigente, Clase A4 o superior, de conformidad con lo establecido en la Ley de Tránsito y demás normativa aplicable. En caso de utilizarse un vehículo articulado o una configuración de transporte que así lo requiera, el conductor deberá contar con licencia profesional Clase A5 vigente. • El oferente debe adjuntar, junto con su oferta, copia de la licencia de conducir vigente de quien conduzca y que ejecutará el servicio. La Subsecretaría de Agricultura podrá requerir la presentación de dichos antecedentes previo al inicio de los trabajos, reservándose el derecho de impedir la ejecución del servicio si quien conduce, no cuenta con la habilitación correspondiente. • El oferente debe acreditar que el vehículo utilizado para la prestación del servicio cuenta con toda la documentación legal y reglamentaria vigente, incluyendo: ➤ Permiso de circulación. ➤ Revisión técnica. ➤ Certificado de emisiones contaminantes, cuando corresponda. ➤ Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP). • La revisión técnica y demás permisos exigibles deberán encontrarse vigentes al momento del inicio de la prestación del servicio. • Será responsabilidad del quien oferte, contar con todas las autorizaciones, permisos y habilitaciones que resulten necesarias para
--	---

	la correcta ejecución del servicio y el transporte de los residuos retirados. - El vehículo deberá encontrarse en óptimas condiciones mecánicas y de seguridad, contando con los elementos de seguridad exigidos por la normativa vigente, tales como extintor, elementos reflectantes y demás implementos que correspondan. III. <u>Horarios y lugar de Retiro.</u> - Los trabajos deberán ejecutarse en días hábiles, de lunes a viernes, entre las 10:00 y las 15:00 horas, previa coordinación con el Departamento de Administración de la Subsecretaría de Agricultura. - Lugar de retiro: Bodega institucional ubicada en calle Herrera N.º 240, comuna de Santiago. IV. <u>Seguridad y Responsabilidad del oferente.</u> - El oferente será el único y exclusivo responsable de su personal, debiendo adoptar todas las medidas de seguridad, prevención de riesgos y protección necesarias para la correcta ejecución de los trabajos contratados. - Será responsabilidad del oferente proporcionar a sus trabajadores los elementos de protección personal, herramientas, equipos y condiciones de seguridad necesarias para el desarrollo de las labores, de conformidad con la normativa laboral y de seguridad vigente. - Todo accidente del trabajo, enfermedad profesional, lesión, daño o perjuicio que pudiera afectar al personal del oferente, sus dependientes, subcontratistas o terceros relacionados con la ejecución del servicio, será de exclusiva responsabilidad del proveedor, quien deberá asumir íntegramente las obligaciones legales, laborales, previsionales, civiles y económicas que correspondan. - La Subsecretaría de Agricultura no tendrá responsabilidad alguna respecto de accidentes, daños, lesiones, pérdidas, robos u otros hechos que afecten al personal del oferente durante la ejecución de los trabajos, siendo de cargo exclusivo del oferente adoptar las medidas necesarias para prevenir dichos riesgos y responder por sus consecuencias. - El oferente mantendrá indemne a la Subsecretaría de Agricultura frente a cualquier reclamo, demanda, acción judicial, administrativa o de cualquier naturaleza que pudiera derivarse de accidentes, incumplimientos laborales, previsionales o de seguridad relacionados con su personal o con la ejecución del servicio. V. <u>Trazabilidad y Disposición Final de los Residuos</u> - El oferente deberá contar con las autorizaciones sanitarias y habilitaciones vigentes que resulten exigibles para el transporte de residuos objeto de la presente contratación, emitidas por la autoridad competente, debiendo acreditar dicha condición.
--	---

	- Al momento de presentar su oferta, se deben adjuntar los siguientes antecedentes vigentes: - Copia de la Resolución Sanitaria o autorización emitida por la Secretaría Regional Ministerial (SEREMI) de Salud competente que habilite el transporte de residuos, cuando la normativa aplicable así lo exija. - Declaración simple del oferente indicando el lugar de destino final de los residuos retirados, señalando el nombre y ubicación de la instalación receptora autorizada. - Previo al pago del servicio, el oferente deberá entregar a la Subsecretaría de Agricultura la documentación que acredite la correcta disposición final de los residuos retirados. - Respecto de la documentación retirada, el oferente deberá considerar su destrucción definitiva y segura, debiendo entregar un certificado de destrucción, que acredite formalmente la eliminación de dichos documentos. - En cuanto a los desechos distintos de documentación, tales como mobiliario deteriorado, partes y piezas de muebles, artefactos eléctricos o computacionales en desuso, estanterías, repisas, estructuras metálicas u otros elementos similares, el oferente deberá entregar el correspondiente certificado de recepción final, disposición final o documento equivalente, emitido por un recinto, gestor o instalación autorizada para la recepción, tratamiento, reciclaje o eliminación de dichos materiales. - La Subsecretaría de Agricultura podrá verificar la autenticidad y vigencia de los antecedentes presentados, así como solicitar documentación complementaria cuando resulte necesario para acreditar el cumplimiento de la normativa sanitaria y ambiental aplicable. - Todos los residuos y materiales retirados desde la bodega institucional deberán ser trasladados exclusivamente a instalaciones, plantas, centros de valorización, reciclaje, rellenos sanitarios o sitios de disposición final que cuenten con las autorizaciones sanitarias y ambientales vigentes para la recepción de dichos residuos. - El oferente será el único responsable del transporte, manejo y disposición final de los residuos retirados, debiendo dar estricto cumplimiento a la normativa sanitaria y ambiental vigente aplicable a la materia. El incumplimiento de las obligaciones relativas al transporte, trazabilidad y disposición final de los residuos será considerado un incumplimiento grave de las especificaciones técnicas de la contratación.
--	--

VI. Fotos bodega (172 mt.2):



	
Objetivo de la contratación	Contratar el servicio de retiro, carga, transporte y disposición final de desechos, materiales en desuso y elementos deteriorados almacenados en la bodega institucional de la Subsecretaría de Agricultura, ubicada en calle Herrera N.º 240, comuna de Santiago, con el fin de liberar y habilitar dicho espacio para su adecuado uso, garantizando que las labores se ejecuten en

	condiciones de seguridad para los trabajadores y conforme a la normativa vigente aplicable al transporte y disposición final de residuos.
Monto Disponible	\$650.000 (Seiscientos cincuenta mil pesos) valor con impuestos incluidos.
Plazo máximo de prestación del servicio en días hábiles desde la emisión de la orden de compra.	Plazo máximo de tres (3) días hábiles.
Indicar si se requiere certificación	Licencias, permisos, autorizaciones sanitarias y seguros de acuerdo con lo indicado anteriormente.
Lugar de retiro o de prestación del servicio	bodega institucional Ubicada en calle Herrera N° 240 Comuna de Santiago.
Requisito obligatorio para presentar oferta	• Acompañar Anexo N° 1 (en caso de no acompañarse, la oferta será declarada inadmisibles). • Antecedentes de quien conduce. • Documentación del vehículo. • Fotos del vehículo. • Acreditar la entrega de certificados obligatorios. • Cumplimiento de la totalidad del servicio requerido.
Plazo máximo para aceptar la orden de compra	24 horas contados desde la emisión, quien no acepte la orden de compra en dicho plazo facultará a la Subsecretaría a seleccionar al siguiente proveedor/a.
Validez de la cotización (plazo mínimo)	15 días

Serán exigibles las condiciones cotizadas por quien oferte, de acuerdo con su propuesta comercial, con todas las especificaciones que en ella se señalan. En caso de incumplimiento, aplicará la normativa vigente para las debidas formulaciones de cargo y posterior aplicación de multas, sin perjuicio de las demás acciones que pueda realizar la Subsecretaría.

3 Consultas

Podrán realizarse consultas a la compra ágil directamente a la casilla: compras@minagri.gob.cl, las que serán contestadas y publicadas hasta **4 horas antes del cierre del proceso de compra ágil**.

4 Inadmisibilidad de las ofertas

La Subsecretaría de Agricultura declarará inadmisibles las ofertas que:

- No acompañen el Anexo de Postulación.
- No acompañen imágenes del vehículo.
- Al momento de la presentación de la oferta, no acrediten que la revisión técnica del vehículo y la documentación del conductor se encuentran vigentes, debiendo adjuntarse los antecedentes de respaldo correspondientes.

- d) Supere el presupuesto máximo disponible.
- e) No acompañen la declaración jurada simple que identifique el/los lugar/es de disposición final de los residuos.

5 Evaluación de las cotizaciones y mecanismo de desempate:

Se considerará la **oferta más ventajosa económicamente** siempre que ésta cumpla a cabalidad con las especificaciones técnicas requeridas y **adjunte el anexo de postulación, que es obligatorio.**

a) **En caso de existir un empate se privilegiará la oferta que:**

1. Cuente con alguno de los siguientes sellos: sello mujer, sello 40 horas, sello APL, Propyme, sello cooperativas u otro sello ambiental (adicional al Energy Star). Podrá también valorarse como desempate, ante la inexistencia de sellos formales o certificados, los oferentes que se refieran a persona natural de género femenino o una empresa constituida por una mujer (E.I.R.L.).
2. Finalmente, si aún persiste el empate, se seleccionará a la propuesta que cuente con un mayor número de órdenes de compra recibidas durante los últimos 12 meses a través del sistema de información: www.mercadopublico.cl.

6 Resultado del proceso

La Subsecretaría notificará el resultado de la compra ágil en el mismo sistema de información y el análisis de la evaluación lo acompañará en un documento adjunto en la orden de compra generada como resultado del proceso.

7 Cancelación de la compra ágil

La Subsecretaría podrá desistir de la compra ágil y cancelarla, eventualmente, en el caso que ninguna oferta cumpla con los requisitos exigidos, y/o superen el presupuesto disponible.

También podrá ser cancelada, excepcionalmente, en caso de que se identifique un error o falta de precisión en el requerimiento de forma posterior a la publicación de la compra ágil, o en caso de fuerza mayor o caso fortuito, lo que se fundará en la misma plataforma.

8 Facturación

Una vez recibido conforme el producto/servicio por parte de la Subsecretaría de Agricultura, quien haya sido seleccionado debe emitir la factura, de acuerdo con el detalle de la orden de compra enviada a través del Sistema de Información de Compras y Contratación Pública. Las facturas deben ser emitida de la siguiente forma:

- Razón Social: Subsecretaría del Ministerio de Agricultura
- RUT: 61.301.000-9
- Dirección: Nueva York 17, piso 4 Santiago
- Giro: Servicio Público
- Detalle: Indicar código o ID orden de compra.

La factura será pagada en el plazo máximo de los 30 días corridos, contados desde su emisión de acuerdo con lo previsto en la ley N° 21.131.

Adicionalmente es obligación que el Proveedor envíe el archivo **XML** de la factura a la casilla **subagriculturarecepcion@custodium.com** y llene el campo folio con el ID de la orden de compra bajo la misma nomenclatura definida en www.mercadopublico.cl (sin espacios y con los

guiones que corresponden), a fin de que el sistema permita de forma automática relacionar su factura a la orden de compra y a la recepción conforme. Del mismo modo deben también indicar la opción de pago: "Crédito".

La Subsecretaría, en el marco de lo dispuesto en el N° 2 del artículo 3° de la Ley 19.983, tendrá un plazo de ocho días corridos siguientes a la recepción de la factura para reclamar de su contenido o tenerse por irrevocablemente aceptada.

Será responsabilidad del proveedor incorporar como documentos adjuntos los antecedentes que se requieran como parte del contrato o acuerdo con la Subsecretaría para materializar el pago.

Por lo anterior y a fin de mitigar errores o descoordinaciones al momento del pago, será obligación del proveedor contratado informar, mediante correo electrónico o directamente consignándolo en su factura o documento tributario los siguientes datos:

- Razón Social:
- RUT:
- Banco:
- N° Cuenta Corriente
- Contacto:

9 Contrato.

Tratándose de una adquisición menor a 100 UTM la compra se formalizará con la emisión y aceptación de la orden de compra a través del sistema de información de compras y contrataciones públicas, www.mercadopublico.cl, en los términos dispuestos en el artículo 117 del Reglamento de la Ley N° 19.886.

En caso de que una Orden de Compra no haya sido aceptada, la Entidad podrá solicitar su rechazo, entendiéndose definitivamente rechazada una vez transcurridas veinticuatro horas desde dicha solicitud.

10 Incumplimientos

En caso de incumplimientos la Subsecretaría notificará formalmente las siguientes multas por incumplimiento:

a) Multas:

Incumplimientos	Multa (en UF)
Incumplimiento en la hora de retiro o llegada	UF 1 por ½ hora de atraso, con un tope de 2 horas
Incumplimiento en horario requerido	UF 1 por cada media hora de atraso, con un máximo de 2 horas.
Incumplimiento en marca y modelo de vehículo ofertado	1 UF por evento
Incumplimiento técnico de oferta	UF 1 por evento, con un máximo de 2 eventos

Las multas serán pagadas por quien sea sancionado en los términos y condiciones que establezca la carta/oficio o acto administrativo que las aplique.

Las multas y el comportamiento general del proveedor serán informados en el Sistema de Información de Compras, de acuerdo con lo establecido en el artículo 96 bis.- Comportamiento contractual anterior de los proveedores, del reglamento de la ley N° 19.886.

b) Procedimiento de cobro de multas:

Una vez producido el incumplimiento la Subsecretaría notificará por escrito, mediante el acto administrativo correspondiente a quien preste el servicio, otorgando un plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación, para que quien preste al servicio formule sus descargos en el plazo mencionado.

Las notificaciones por carta certificada se entenderán practicadas a contar del tercer día siguiente a su recepción.

Sin perjuicio de lo anterior, también podrá notificarse a través de los otros medios establecidos en la ley N° 19.880 y sus modificaciones.

Las multas y el comportamiento general de quien preste el servicio serán informados en el Sistema de Información de Compras.

11 Pacto de Integridad

- Quien cotice se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia.
- Quien cotice manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en la presente contratación, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se derivase.
- Quien cotice se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas para esta adquisición, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma.
- Quien cotice reconoce y declara que la oferta presentada es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.
- Quien cotice se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente contratación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por la Subsecretaría.
- Que son exigibles las condiciones ofrecidas por el proveedor establecidas en su propuesta comercial, con todas las especificaciones que en ella se señalan.
- Que la Subsecretaría podrá notificar al proveedor el incumplimiento en los plazos máximos fijados para la entrega de los productos ofrecidos.

12 Fuerza mayor o caso fortuito

Ni el proveedor ni la Subsecretaría serán responsables en caso de demora o tardanza en la ejecución de sus obligaciones contractuales debido a hechos calificados como fuerza mayor o caso fortuito, conforme lo dispuesto en el artículo 45 del Código Civil.

El proveedor que se vea afectado por una situación de fuerza mayor o caso fortuito notificará, por escrito a la Subsecretaría, dentro de los cinco primeros días de ocurrido el hecho; además, la solicitud de prórroga que se requiera al efecto deberá contener los fundamentos y antecedentes en que consten los hechos que constituyen la situación señalada acompañando los documentos necesarios para mejor resolver.

La calificación de fuerza mayor o caso fortuito, corresponderá resolverla a la Subsecretaría de Agricultura mediante resolución fundada, sobre la base de los antecedentes que le proporcione el proveedor y/o aquellos que obtenga de terceros o sean de conocimiento público.

En caso de que la situación descrita implique una ampliación de la vigencia del contrato, dicha situación también será formalizada mediante el respectivo acto administrativo, hasta cumplir con los términos y condiciones de las presentes especificaciones.

13 De la notificación de la selección, consultas sobre la misma y re-selección

Notificación: La Subsecretaría informará a quienes coticen del resultado de la compra ágil a través del portal de Mercado Público.

Re - selección: Si quien sea seleccionado se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes que se le soliciten o no acepta la orden de compra en los términos previstos en la presente compra ágil, la Subsecretaría dejará sin efecto la selección y podrá seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado le siga en cumplimiento, de lo contrario podrá “cancelar” la compra ágil.

En consecuencia, cualquier incumplimiento de quien se seleccione, facultará a la Subsecretaría de Agricultura para dejar sin efecto la compra ágil y re-seleccionar al oferente que haya obtenido la segunda ubicación.

Consultas y reclamos: Quienes tengan consultas respecto de la selección o de su proceso, podrán realizar formalmente sus consultas a través de la casilla de correo electrónico: compras@minagri.gob.cl, lo que se responderá en un plazo no superior a 2 días hábiles. Del mismo modo podrán presentar sus reclamos a través de la plataforma de probidad activa dispuesta en el sistema de información de compras y contrataciones públicas www.mercadopublico.cl.

14 Responsabilidad de quien cotiche:

La Subsecretaría no se responsabiliza por el uso incorrecto de las plataformas digitales, los aplicativos o la página web de ChileCompra www.mercadopublico.cl, siendo de responsabilidad de cada proveedor, proporcionar la información requerida por el sistema electrónico de contratación y por las presentes bases, para la correcta y completa presentación de ofertas. El uso incorrecto de los recursos electrónicos necesarios para este proceso de contratación facultará a la Subsecretaría para rechazar las ofertas.

15. Ofertas Simultáneas

Inadmisibilidad de las ofertas simultáneas de proveedores del mismo grupo empresarial o relacionadas entre sí. Se declarará inadmisibles una o más ofertas cuando se presentaren en un procedimiento de contratación, ofertas simultáneas respecto de un mismo bien o servicio por parte de empresas pertenecientes al mismo grupo empresarial o relacionadas entre sí, según dispone el artículo 9 de la Ley de Compras.

En este caso, la Entidad licitante considerará para efectos de la evaluación de la licitación pública, solo la oferta más conveniente de los respectivos proveedores del mismo grupo empresarial o relacionadas entre sí, según los criterios establecidos en las Bases, y declarará inadmisibles las demás. En caso de que las Bases no señalen criterios específicos, será considerada como oferta más ventajosa la de menor precio, siempre que no se encuentre en el supuesto del artículo siguiente.

16. Término anticipado:

La Subsecretaría podrá poner término anticipado al contrato o modificarlo, sin indemnización de perjuicios, por cualquiera de las causales establecidas en el artículo 13 bis de la Ley N° 19.886, en el artículo 130 de su reglamento, contenido en el D.S. N° 661, de 2024 del Ministerio de Hacienda y en las presentes bases de licitación, sin perjuicio de hacer efectiva las multas, en aquellos casos en que ello procediere, de acuerdo con las siguientes causales:

- Resciliación o mutuo acuerdo entre los contratantes.
- Unilateralmente, cuando quien preste el servicio incurra en incumplimiento grave de los servicios establecidos en el contrato, lo que se establecen las bases de licitación, sus anexos, consultas y aclaraciones, y si requerido para cumplirlas no lo hiciera dentro del plazo que se le señale, sin perjuicio, además, de cobrar la garantía y hacer efectivas las multas que procedieren. Adicionalmente se entenderá por incumplimiento grave, lo siguiente:

a) La negativa, sin causa justificada, de entregar los artículos comprometidos.

b) Aplicación de más de dos (2) multas durante la vigencia del contrato.

- Y todas las otras causales previstas en el artículo 130 del mencionado Reglamento de la ley de compras.

En este caso, la Subsecretaría debe comunicar el término anticipado por escrito, fijándose un plazo de treinta (30) días hábiles, contados desde la fecha de su recepción por parte de quien preste el servicio, para liquidar los saldos que se devenguen en favor del Fisco o abonar los gastos eventuales, siempre que éstos tengan directa relación con el servicio, lo cual se acreditará mediante la presentación de las boletas o facturas correspondientes.